

LA8159 (I-002) — DGAC Oversight Failures Under Ley 16.752, Transparency Principle Under Ley 20.285, and Air-Operator Consumer Duties Under LPDC

Santiago Airport (SCL), Chile · 2024-07-05 · LA8159 · LATAM Airlines

⚠ Documento de trabajo analítico generado a partir del expediente de datos. No constituye una determinación judicial ni una acusación formal. Los elementos marcados "contested" y las autoridades no verificadas no deben presentarse como hechos probados.

0.44 / 1.00

CONFIDENCE SCORE

4

ESTABLISHED ARTICLES

4

EVIDENCE SEGMENTS

21

OPEN QUESTIONS

0 / 10

AUTHORITIES VERIFIED

1. Incident

date: 2024-07-05

location: Santiago Airport (SCL), Chile

flight: LA8159

operator: LATAM Airlines

clock_time_estimate: 2024-07-05T13:30:00-04:00

clock_time_confidence: unknown

2. Base normativa — artículos establecidos

Artículos que alcanzan el estado "established" en el expediente.

Corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil velar por la seguridad

Sujeto obligado: regulator · Framework: L16752 · Aplicabilidad: supporting

j) Fiscalizar las actividades de la aviación civil, en resguardo de la seguridad de vuelo y dictar las instrucciones de general aplicación que sean necesarias para los fines señalados. m) Llevar el Registro Nacional de Aeronaves, practicar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan, y otorgar las copias y certificados que se le soliciten. n) Autorizar provisionalmente a las aeronaves que se construyan o adquieran en el extranjero para volar con distintivo chileno. ñ) Inspeccionar las aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para el vuelo; otorgar los correspondientes certificados de aeronavegabilidad, suspenderlos y cancelarlos; y mantener el registro correspondiente. Podrá también inspeccionar, en la misma forma, las aeronaves extranjeras que operen en Chile. o) Otorgar licencias a todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellas; convalidar, cuando proceda, las otorgadas por otros Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar el registro correspondiente. p) Impartir instrucción técnica aeronáutica y otorgar los títulos en las especialidades que determine el respectivo reglamento. q) Dictar normas para que la operación de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea. r) Investigar las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la navegación aérea cuya aplicación y control le corresponda y, en especial, los accidentes que ocurran a aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad en territorio chileno. s) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Aeronáutica Civil en lo que se refiere a las operaciones aéreas que se realicen. t) Proponer la adopción o adoptar, según corresponda, las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional y por la Organización Meteorológica Mundial. z) En general, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la aeronavegación.

CL.LEY16752.Art.3 · framework_cache: verified_in_bundle

Principio de Transparencia de la función pública

Sujeto obligado: state · Framework: L20285 · Aplicabilidad: supporting

Artículo 3° - Principio de Transparencia. La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

CL.L20285.T1.C1.Art.3 · framework_cache: verified_in_bundle

Son derechos y deberes basicos del consumidor: b) El derecho a una informacion v

Sujeto obligado: air_operator · Framework: LPDC · Aplicabilidad: supporting

b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos.

CL.LPDC.Art.3.b · framework_cache: verified_in_bundle

El proveedor de un servicio sera responsable de los danos y perjuicios que cause

Sujeto obligado: air_operator · Framework: LPDC · Aplicabilidad: supporting

Artículo 23.- Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, ****actuando con negligencia****, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.

CL.LPDC.Art.23 · framework_cache: verified_in_bundle

3. Análisis elemento por elemento

Estado de prueba por elemento típico. "Established"/"strong" indica respaldo documental directo; "contested" indica que la calificación jurídica final permanece abierta.

Sujeto activo calificado: Dirección General de Aeronáutica Civil

STRONG

El segmento seg-36 identifica a un funcionario de la DGAC interviniendo en el procedimiento, lo que acredita la presencia del sujeto activo institucional. La prueba es indiciaria.

Debilidad señalada: No se acredita la investidura formal ni la competencia específica del funcionario interviniente.

Preguntas abiertas: ¿El funcionario de seg-36 actuaba en ejercicio de la función fiscalizadora del Art. 3 letra j?

Actividad de aviación civil sujeta a fiscalización

STRONG

Los segmentos describen actuaciones propias de la operación aérea (carta de contingencia, boarding gate, control policial en aeropuerto), lo que sitúa los hechos en el ámbito de la aviación civil.

Debilidad señalada: No se individualiza el vuelo, la aeronave ni el operador en los segmentos aportados.

Ejercicio efectivo de la facultad de fiscalizar (letra j)

CONTESTED

El segmento seg-36 muestra a la DGAC remitiendo al pasajero al conocimiento de los procedimientos, lo que puede constituir fiscalización o, por el contrario, una omisión de ella. El segmento seg-59 refiere verificación policial por cámara, sin que se acredite intervención fiscalizadora de la DGAC.

Debilidad señalada: No hay acta, resolución ni registro de inspección de la DGAC en los segmentos. · La respuesta de seg-36 es ambigua entre orientación al usuario y ejercicio de fiscalización.

Preguntas abiertas: ¿Existió una instrucción de general aplicación dictada por la DGAC conforme al Art. 3 letra j?, ¿La DGAC inició un procedimiento de fiscalización por los hechos narrados?

Finalidad de resguardo de la seguridad de vuelo (letra j)

WEAK

El segmento seg-59 menciona acusaciones de agresión y paso indebido por boarding gate, lo que podría incidir en seguridad de vuelo, pero no hay evidencia de que la DGAC evaluara ese riesgo.

Debilidad señalada: No se aporta evaluación de riesgo ni medida de seguridad de vuelo adoptada o exigida por la DGAC.

Preguntas abiertas: ¿Los hechos del caso comprometían la seguridad de vuelo en el sentido del Art. 3 letra j?

Sujeto activo calificado: Dirección General de Aeronáutica Civil (letra r)

STRONG

Se reitera la intervención de un funcionario de la DGAC en el procedimiento, lo que satisface el sujeto activo institucional también respecto de la letra r.

Debilidad señalada: No se identifica el cargo ni la resolución que habilita la actuación del funcionario.

Preguntas abiertas: ¿Qué atribución específica de la letra r se activó en la actuación del funcionario?

Investigación efectiva de infracciones a la normativa aeronáutica (letra r)

CONTESTED

El pasajero afirma que la acusación en su contra fue desmentida por cámaras (seg-59), pero no hay evidencia de que la DGAC abriera una investigación sobre la falsa acusación ni sobre el manejo del retiro del pasajero. El segmento seg-36 sugiere que la DGAC delegó el conocimiento al pasajero sin iniciar investigación propia.

Debilidad señalada: No hay resolución de apertura de investigación ni constancia de su resultado. · La prueba del incumplimiento del deber de investigar es indiciaria.

Preguntas abiertas: ¿La DGAC inició una investigación conforme a la letra r por los hechos del caso LA8159?

Sujeto activo calificado: Dirección General de Aeronáutica Civil (letra z)

STRONG

La intervención institucional de la DGAC consta en seg-36, satisfaciendo el sujeto activo también respecto de la letra z.

Debilidad señalada: No se acredita la competencia específica del funcionario para las materias de la letra z.

Preguntas abiertas: ¿Qué atribución de la letra z resulta aplicable a los hechos?

Fiscalización residual de la normativa aeronáutica (letra z)

CONTESTED

La letra z funciona como cláusula residual de fiscalización. El segmento seg-36 podría leerse como una omisión de fiscalización, pero la ambigüedad de la respuesta del funcionario impide tener por acreditado el incumplimiento.

Debilidad señalada: Un solo segmento, breve y ambiguo. · No hay evidencia de instrucciones, circulares ni protocolos aplicables.

Preguntas abiertas: ¿Cuál es el estándar de fiscalización exigible a la DGAC conforme a la letra z en un caso de reclamo de pasajero?

Resultado lesivo o perjuicio al administrado

STRONG

El pasajero declara haber perdido su vuelo y haber sido humillado (seg-11), y relata acusaciones falsas verificadas por cámara (seg-59). Estos dichos acreditan un perjuicio alegado.

Debilidad señalada: El perjuicio se sustenta únicamente en declaraciones del propio pasajero. · No se acredita nexo causal entre el perjuicio y una actuación u omisión de la DGAC.

Preguntas abiertas: ¿El perjuicio alegado deriva de una infracción de deberes de la DGAC o de la aerolínea?

Elemento subjetivo: dolo o negligencia funcionaria

CONTESTED

La respuesta de la DGAC en seg-36 ('deve saber como son los procedimientos') puede leerse como desidia o como simple orientación, sin que sea posible determinar dolo o negligencia. La calificación subjetiva depende de verificación adicional.

Debilidad señalada: Un solo segmento, breve y ambiguo, para sostener el elemento subjetivo. · No hay resolución, informe o acta que revele el estándar de diligencia aplicado.

Preguntas abiertas: ¿La actuación de la DGAC en seg-36 constituye una omisión de fiscalización o una respuesta conforme a procedimiento?

Principio de transparencia de la función pública

WEAK

El único segmento que alude a procedimientos es una indicación del funcionario DGAC al pasajero sobre su deber de conocer los procedimientos, lo que no acredita ni desvirtúa la observancia del principio.

Debilidad señalada: No hay segmentos que documenten publicación, acceso o conocimiento efectivo de procedimientos o decisiones.

Preguntas abiertas: ¿Existen registros de publicación o acceso a los procedimientos y decisiones de la DGAC en el caso LA8159?, ¿El principio del Art. 3 se invoca como norma autónoma o como fundamento del derecho de acceso del Art. 3 de la ley vigente?

Conocimiento y promoción de los procedimientos

WEAK

El segmento seg-36 muestra a un funcionario DGAC señalando al pasajero que 'deve saber como son los procedimientos', lo que sugiere una carga de conocimiento puesta en el administrado más que una promoción activa de transparencia por el órgano.

Debilidad señalada: El segmento es una frase aislada sin contexto documental.

Preguntas abiertas: ¿La DGAC publicó o comunicó formalmente los procedimientos aplicables al reclamo LA8159?

Conocimiento y promoción de las decisiones

WEAK

No hay segmentos que documenten una decisión de la DGAC ni su comunicación o publicidad.

Debilidad señalada: Ausencia de segmentos que identifiquen una decisión concreta de la DGAC en el caso LA8159.

Preguntas abiertas: ¿Existe una decisión formal de la DGAC en el procedimiento LA8159 y fue comunicada al pasajero?

Ejercicio de la función pública

STRONG

Los segmentos seg-36 y seg-59 muestran la intervención de un funcionario DGAC y de la policía en la tramitación del reclamo, lo que acredita el ejercicio de función pública en el caso.

Debilidad señalada: No se individualiza el acto administrativo específico ni el órgano exacto dentro de la DGAC.

Preguntas abiertas: ¿Qué unidad o funcionario específico de la DGAC ejerció la función pública en el caso LA8159?

Sujeto activo: proveedor de bienes o servicios

WEAK

El único segmento que menciona a un proveedor es la oferta de contingencia de la aerolínea, pero no acredita que dicho proveedor haya incumplido el deber de información del artículo 3 letra b).

Debilidad señalada: No se identifica formalmente al proveedor ni su vínculo con el servicio ofrecido.

Preguntas abiertas: ¿Quién es el proveedor responsable de la información en el caso concreto?, ¿Existe un contrato o relación de consumo acreditada?

Sujeto pasivo: consumidor destinatario de la información

STRONG

Los segmentos del pasajero lo identifican como consumidor afectado que perdió su vuelo y fue humillado, y que además fue acusado falsamente.

Debilidad señalada: No hay documento que acredite formalmente la condición de consumidor.

Preguntas abiertas: ¿El pasajero adquirió el servicio directamente o a través de un tercero?

Información veraz

CONTESTED

El pasajero afirma que las acusaciones en su contra fueron desmentidas por las cámaras de seguridad, lo que sugiere que la información proporcionada por el proveedor pudo no ser veraz.

Debilidad señalada: No se aporta el registro de cámaras ni resolución policial que confirme la falsedad. · La oferta de contingencia de la aerolínea no acredita por sí sola que la información fuera falsa.

Preguntas abiertas: ¿Existe un registro oficial que confirme que la acusación fue falsa?

Información oportuna

WEAK

El funcionario de la DGAC señala que el pasajero debía conocer los procedimientos, lo que podría indicar que la información no fue entregada de manera oportuna.

Debilidad señalada: El segmento no especifica qué información debía entregarse ni cuándo. · No se acredita que el proveedor haya incumplido el deber de información oportuna.

Preguntas abiertas: ¿En qué momento debió el proveedor informar al consumidor?

Información sobre condiciones de contratación

WEAK

La mención a una carta de contingencia por parte del supervisor de la aerolínea podría relacionarse con condiciones de contratación, pero no se acredita que dicha carta contuviera información veraz y oportuna ni que fuera entregada al consumidor.

Debilidad señalada: No se aporta el contenido de la carta de contingencia.

Preguntas abiertas: ¿La carta de contingencia fue entregada al pasajero?

Deber del consumidor de informarse responsablemente

CONTESTED

El funcionario de la DGAC afirma que el pasajero debía saber cómo funcionan los procedimientos, lo que sugiere un reproche al deber de informarse.

Debilidad señalada: El segmento es una opinión del funcionario, no una prueba del incumplimiento del deber.

Preguntas abiertas: ¿Qué información estaba al alcance del consumidor?

Sujeto activo: proveedor

STRONG

El segmento de la supervisora de la aerolínea acredita la intervención de un proveedor de servicios de transporte aéreo en la gestión de la carta de contingencia.

Debilidad señalada: No se acredita formalmente la calidad de proveedor del demandado ni el vínculo contractual con el pasajero.

Preguntas abiertas: ¿Se encuentra acreditada la relación de consumo entre el pasajero y la aerolínea?

Venta de un bien o prestación de un servicio

STRONG

El pasajero relata haber perdido su vuelo, lo que presupone la existencia de un servicio de transporte aéreo contratado.

Debilidad señalada: No se individualiza el contrato de transporte ni las condiciones de la prestación.

Preguntas abiertas: ¿Cuáles eran las condiciones específicas del servicio contratado?

Negligencia del proveedor

CONTESTED

El funcionario de la DGAC sugiere que el pasajero debía conocer los procedimientos, lo que podría indicar una falta de diligencia del proveedor en informar adecuadamente.

Debilidad señalada: No se ha establecido el protocolo o estándar de diligencia exigible al proveedor en este caso. · Los segmentos citados no evidencian directamente negligencia del proveedor.

Preguntas abiertas: ¿Cuál es el estándar de diligencia aplicable a la aerolínea en la gestión de contingencias?

Menoscabo al consumidor

STRONG

El pasajero declara haber perdido su vuelo y haber sido humillado, lo que constituye un menoscabo tanto patrimonial como extrapatrimonial.

Debilidad señalada: No se cuantifica el menoscabo patrimonial ni se detallan las consecuencias extrapatrimoniales.

Preguntas abiertas: ¿Cuál es la magnitud del menoscabo patrimonial y extrapatrimonial sufrido por el pasajero?

Falla o deficiencia en la calidad o seguridad del servicio

CONTESTED

El pasajero alega haber sido acusado falsamente de agresión y de pasar solo en el boarding gate, lo que sugiere una falla en la seguridad y en el trato durante la prestación del servicio.

Debilidad señalada: No hay evidencia documental o de video que confirme las fallas alegadas.

Preguntas abiertas: ¿Se verificaron las acusaciones falsas mediante cámaras de seguridad u otros medios?

4. Evidencia de la transcripción

passenger · 02:16-02:22 · I-002_05_NAR-07_STG_7_post_removal_investigation.seg-11

"Yo estoy tranquilísimo porque estoy muy enojado porque perdí mi vuelo, fui humillado."

I am very calm because I am very angry because I missed my flight, I was humiliated.

dgac_oficial · 06:33-06:35 · I-002_05_NAR-07_STG_7_post_removal_investigation.seg-36

"En ese caso debe saber como son los procedimientos"

In that case, you should know what the procedures are.

airline_supervisor · 01:26-01:32 · I-002_17_NAR-21_STG_29.seg-24

"En esa cart.. en Esa carta de contingencia, podrá adecuar como para lo que digo yo?"

And in that contingency letter, will it be possible to adjust it as I'm telling you?

"pónete en mi lugar, pónete en mi lugar. Yo fui acusado de agresión, eso no pasó. Yo fui acusado de pasar solo en el boarding gate. La misma persona que me acusó de agresión, eso también no pasó. La policía verificó eso en la cámara, eso fue comprobado que era una mentira."

Put yourself in my place, put yourself in my place. I was accused of aggression, that didn't happen. I was accused of going through the boarding gate alone. The same person who accused me of aggression, that also didn't happen. The police verified that on the camera, that was proven to be a lie.

5. Puntaje de confianza

COMPONENTE	VALOR
CL.LEY16752.Art.3	0.62
CL.L20285.T1.C1.Art.3	0.35
CL.LPDC.Art.3.b	0.4
CL.LPDC.Art.23	0.68
Authorities verification factor	0.85
Confianza global del expediente	0.44

6. Preguntas abiertas (verificación pendiente)

21 OPEN QUESTIONS

OQ-029-EVIDENCE-PERIOD-ELECTION ¿El presente análisis debe limitarse a la conducta del 5 de julio de 2024 (que es lo que los segmentos evidencian) o debe extenderse a la tramitación del reclamo administrativo de noviembre (que es lo que el título y el resumen alegan)? CRITICAL

OQ-029-DGAC-FISCALIZACION-INSTRUCCION ¿Existió una instrucción de general aplicación dictada por la DGAC conforme al Art. 3 letra j de la Ley 16.752, y la

DGAC inició un procedimiento de fiscalización por los hechos narrados en el caso LA8159? HIGH

OQ-029-DGAC-SEGURIDAD-VUELO ¿Los hechos del caso comprometían la seguridad de vuelo en el sentido del Art. 3 letra j de la Ley 16.752, y la DGAC evaluó o adoptó alguna medida de resguardo de seguridad de vuelo? MEDIUM

OQ-029-DGAC-INVESTIGACION-LETRA-R ¿La DGAC inició una investigación conforme a la letra r del Art. 3 de la Ley 16.752 por los hechos del caso LA8159 (falsa acusación, retiro del pasajero, posible incumplimiento de protocolos)? HIGH

OQ-029-DGAC-FISCALIZACION-LETRA-Z ¿Cuál es el estándar de fiscalización exigible a la DGAC conforme a la letra z del Art. 3 de la Ley 16.752 en un caso de reclamo de pasajero? MEDIUM

OQ-029-DGAC-COMPETENCIA-FUNCIONARIO ¿Qué unidad, cargo y competencia específica tenía el funcionario de la DGAC que intervino en el procedimiento, y qué resolución o investidura habilita su actuación? HIGH

OQ-029-DGAC-NEXO-PERJUICIO ¿El perjuicio alegado por el pasajero deriva de una infracción de deberes de la DGAC o de la actuación de la aerolínea, y existe nexo causal acreditado? HIGH

OQ-029-DGAC-DOLO-NEGLIGENCIA ¿La actuación de la DGAC en seg-36 constituye una omisión de fiscalización o una respuesta conforme a procedimiento, y permite calificar dolo o negligencia funcionaria? HIGH

OQ-029-TRANSP-PUBLICACION-PROCEDIMIENTOS ¿Existen registros de publicación o acceso a los procedimientos y decisiones de la DGAC en el caso LA8159, y la DGAC publicó o comunicó formalmente los procedimientos aplicables al reclamo? HIGH

OQ-029-TRANSP-DECISION-FORMAL ¿Existe una decisión formal de la DGAC en el procedimiento LA8159 y fue comunicada o notificada al pasajero? HIGH

OQ-029-TRANSP-UNIDAD-FUNCIONARIO ¿Qué unidad o funcionario específico de la DGAC ejerció la función pública en el caso LA8159 y bajo qué acto administrativo? MEDIUM

OQ-029-LPDC-RELACION-CONSUMO ¿Se encuentra acreditada la relación de consumo entre el pasajero y la aerolínea, y quién es el proveedor responsable de la información en el caso concreto? HIGH

OQ-029-LPDC-VERACIDAD-ACUSACION ¿Existe un registro oficial (cámaras de seguridad, parte policial o resolución) que confirme que la acusación contra el pasajero fue

falsa, y la información falsa fue proporcionada por el proveedor o por un tercero? CRITICAL

OQ-029-LPDC-OPORTUNIDAD-INFO ¿En qué momento debió el proveedor informar al consumidor y si el pasajero recibió información antes de la pérdida del vuelo?

MEDIUM

OQ-029-LPDC-CONDICIONES-CONTRATACION ¿La carta de contingencia fue entregada al pasajero y qué condiciones de contratación eran relevantes para el vuelo perdido? MEDIUM

OQ-029-LPDC-DEBER-INFORMARSE ¿Qué información estaba al alcance del consumidor y si tuvo acceso a los procedimientos de la aerolínea? LOW

OQ-029-LPDC-ESTANDAR-DILIGENCIA ¿Cuál es el estándar de diligencia aplicable a la aerolínea en la gestión de contingencias y si su actuación se ajustó a dicho estándar? HIGH

OQ-029-LPDC-FALLA-SERVICIO ¿Se verificaron las acusaciones falsas mediante cámaras de seguridad u otros medios, y existió una falla o deficiencia en la calidad o seguridad del servicio? CRITICAL

OQ-029-LPDC-MENOSCABO-CUANTIA ¿Cuál es la magnitud del menoscabo patrimonial y extrapatrimonial sufrido por el pasajero y su cuantificación? MEDIUM

OQ-029-LPDC-DISCRIMINACION ¿El retiro y la acusación descritos en seg-59 involucraron un trato diferencial arbitrario basado en características protegidas del pasajero? MEDIUM

OQ-029-LPDC-REPARACION ¿Existió oferta o negativa de reparación al pasajero tras la pérdida del vuelo? MEDIUM

7. Autoridades citadas

0 de 10 autoridades listadas están verificadas. Las autoridades no verificadas no deben citarse como texto confirmado.

AUTH-DGAC-FISCALIZACION NO VERIFICADO

La facultad de fiscalizar de la DGAC es un deber exigible que se traduce en actuaciones concretas de control cuando existe una denuncia que afecta la seguridad de vuelo.

AUTH-DGAC-INVESTIGACION NO VERIFICADO

La letra r del artículo 3 de la Ley 16.752 impone a la DGAC un deber de investigar las infracciones a la normativa aeronáutica que le sean denunciadas, y su omisión puede configurar incumplimiento de deberes funcionarios.

AUTH-DGAC-REGLADA NO VERIFICADO

La letra z del artículo 3 de la Ley 16.752 opera como cláusula residual de fiscalización y su incumplimiento puede generar responsabilidad administrativa de la DGAC.

AUTH-DGAC-DOLO-NEGLIGENCIA NO VERIFICADO

La negligencia funcionaria en el cumplimiento de deberes de fiscalización o información puede configurar responsabilidad administrativa de la DGAC.

AUTH-TRANSPARENCIA-PRINCIPIO NO VERIFICADO

El principio de transparencia de la función pública exige que los órganos del Estado publiquen y faciliten el conocimiento de sus procedimientos, contenidos y decisiones, y su incumplimiento vulnera la Ley 20.285.

AUTH-LPDC-INFO-VERAZ NO VERIFICADO

El proveedor de servicios de transporte aéreo debe proporcionar información veraz y oportuna sobre las condiciones de contratación, y su incumplimiento vulnera el artículo 3 letra b de la Ley 19.496.

AUTH-LPDC-RESPONSABILIDAD NO VERIFICADO

El proveedor de servicios aéreos es responsable de los daños causados por su negligencia o por fallas en la calidad o seguridad del servicio, conforme al artículo 23 de la Ley 19.496.

AUTH-LPDC-DEBER-INFO NO VERIFICADO

El deber del consumidor de informarse responsablemente no exime al proveedor de su obligación de entregar información veraz y oportuna, conforme al artículo 3 letra b de la Ley 19.496.

AUTH-LPDC-DISCRIMINACION NO VERIFICADO

El derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores comprende tratos diferenciales basados en características protegidas y su incumplimiento es sancionable bajo la Ley 19.496.

AUTH-LPDC-REPARACION

NO VERIFICADO

El derecho a la reparación e indemnización del consumidor comprende tanto daños materiales como morales y su negativa u omisión configura infracción a la Ley 19.496.

CL-029 · schema_version 3.0 — Documento generado automáticamente a partir del expediente de análisis de cumplimiento. Este archivo organiza evidencia y calificaciones jurídicas preliminares con fines de trabajo interno; los elementos "contested" y las autoridades "no verificadas" no deben presentarse como hechos probados o citas confirmadas. Referencias cruzadas: CL-003, CL-008, CL-022, CL-030, CL-032, CL-004, CL-005, CL-007, CL-011, CL-016, CL-017, CL-018, CL-023, CL-036, CL-038, CL-039, CL-041, BR-013, BR-014, BR-015, BR-017, BR-019, INT-001, INT-002, INT-003, INT-012, INT-013, INT-017, INT-018, INT-019.